Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
Assessoria Especial Jurídica

TERMO DE CONTRATO Nº 002/2024

PROCESSO: 2023063834

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIEMENTO HUMANO – SEPLAD, E A EMPRESA MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E ENCARREGADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS DE CONSUMO APROPRIADOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA A SEREM PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – SEPLAD E ANEXOS.

A SECRETARIA **MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – SEPLAD**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 24.851.511/0001-85, neste ato representada pela Secretária Municipal a Senhora **MARIA EMILIA MENDONÇA PEDROZA JABER**, brasileira, casada, CPF/MF sob o nº 341.358.801-00, RG nº 1.101.548 SSP/TO domiciliado nesta Capital doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro, na ACSE 1, Rua SE 5, Conj. 03, Lote 20, Nº 19, Sala 07, CEP: 77.020-018, inscrita no CNPJ sob nº 14.092.519/0001-51, doravante denominada **CONTRATADA**, representada por seu titular o Senhor **FELIPE MARIO PINHEIRO AGUIAR**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 1027723 - SSP-TO, CPF nº 023.498.351-54, tendo em vista o que consta no Processo nº 2023063834 e em observância às disposições do Decreto Federal n° 10.024/2019 e Decreto Estadual n° 2.434/2005, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
Assessoria Especial Jurídica

do Consumidor, resolvem celebrar o presente **Termo de Contrato**, decorrente de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 03/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de copeiragem, limpeza, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de materiais e produtos de consumo apropriados, máquinas, equipamentos e mão-de-obra a serem emprestados nas dependências internas da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano de Palmas, e anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

GRUPO	ITEM	QTD	UN	PERÍODO/ MÊS	ESPECIFICAÇÕES	VLR UNIT	VLR MENSAL	VLR TOTAL ANUAL
01	1	1	POSTO	12	Jardineiro – de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.	4.261,64	4.261,64	51.139,68
	2	6	POSTO	12	Copeiro – de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.	3.833,03	22.998,18	275.978,16
	3	12	POSTO	12	Servente de limpeza - de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.	3.800,82	45.609,84	547,318,08
	4	1	POSTO	12	Encarregado - de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.	4.833,04	4.833,04	57.996,48
						VALOR TOTAL	**77.702,70**	**932.432,48**

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO OBJETO

2.1.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993, com início na data de 26/02/2024 e encerramento em 26/02/2025, observados os seguintes requisitos:

2.1.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.4. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.5. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.6. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.7. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;

2.1.8. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de **R$ 77.702,70 (setenta e sete mil, setecentos e dois reais e setenta centavos)**, perfazendo o valor total de **R$ 932.432,48 (Novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais, e quarenta e oito centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano – SEPLAD, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Empenho	Funcional programática Nome da ação	Natureza da despesa - Subitem	Fonte de Recursos	Valor Anual
3873	2500. 04.122.8001. 8408	3.3.90.37.01	15000000000106	R$ 57.996,48
3874	2500. 04.122.8001. 8408	3.3.90.37.02	15000000000106	R$ 456.098,40
3876	2500. 04.122.8001. 8408	3.3.90.37.04	15000000000106	R$ 51.139,68
3876	2500. 04.122.8001. 8408	3.3.90.37.05	15000000000106	R$ 183.985,44
6284	2500. 04.122.8001. 4046	3.3.90.37.02	15000000000106	R$ 91.219,68
6286	2500. 04.122.8001. 4046	3.3.90.37.05	15000000000106	R$ 91.992,72
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO				**R$ 932.432,40**

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Dos critérios de aferição e medição para faturamento:

5.1.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), previsto no Anexo IX do Edital, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

5.1.1.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida às atividades CONTRATADAS; ou

5.1.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.1.1.3. Caberá à equipe de fiscalização operacional a realização da avaliação da CONTRATADA utilizando o IMR = avaliação da qualidade (IMR), que encaminhará a documentação ao Fiscal Administrativo que deverá consolidar as avaliações recebidas e ainda,

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

proceder com a apuração do percentual de liberação da fatura correspondente.

5.1.1.4. Incumbirá ao fiscal técnico e setorial ou à equipe de fiscalização, comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

5.1.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

5.1.2.1. Não produziu os resultados acordados;

5.1.2.2. Deixou de executar as atividades CONTRATADAS, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.1.2.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.2. Será concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de protocolização da Nota Fiscal/Fatura, perante a Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

5.3. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Contrato e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, será paga diretamente em sua conta corrente, no prazo de até 30 (trina) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

5.4. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior a ser contado a partir da data da sua representação.

5.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

5.7.1. o prazo de validade;

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

5.7.2. a data da emissão;

5.7.3. os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;

5.7.4. o período de prestação dos serviços;

5.7.5. o valor a pagar; e

5.7.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

5.9. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar sua regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e será ainda, realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

5.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.12. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

5.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE.

5.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.15. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	(6 / 100)	I = 0,00016438
		365	TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

6.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

6.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;

6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

6.7.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

6.7.2 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

6.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

6.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

6.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

6.12.1. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.12.2. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.12.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

6.12.4. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), a CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de reajustamento INPC, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

6.12.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.12.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.12.8. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.12.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

6.12.10. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

6.13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

6.13.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

6.13.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

6.13.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

6.14. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

6.15. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, a comprovante de prestação de garantia conforme (art. 56 e seguintes da Lei 8.666/93), correspondente ao percentual de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

7.2. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida de:

7.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

7.2.2. Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

7.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

7.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA;

7.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica no Banco do Brasil, com correção monetária, em favor da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins;

7.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento);

7.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas do contrato, conforme dispõem os incisos I e II Lei 8.666/93;

7.6. O garantidor deverá declarar expressamente o seu conhecimento quanto aos termos do contrato e aceitação de suas cláusulas contratuais;

7.7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;

7.8. Será considerada extinta garantia:

7.8.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

7.8.2. No término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros;

7.8.3. Isenção de Responsabilidade da Garantia

7.9 A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.9.1 Caso fortuito ou força maior;

7.9.2 Alteração sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

contratuais;

7.9.3 Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

7.9.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. A empresa a ser CONTRATADA para prestar os serviços em questão deverá colocar à disposição da CONTRATANTE pessoal habilitado à sua realização, devendo fazer constar de sua proposta as seguintes categorias profissionais e seus respectivos quantitativos abaixo:

Descrição do Serviço	Postos	Quantidade
Limpeza e conservação, copa, jardinagem e manutenção predial, com fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios.	Serventes de limpeza	**12**
	Jardineiros	**1**
	Copeiras	**6**
	Encarregados	**1**
	Total de Postos	**20**

8.1.1. O empregado alocado pela empresa CONTRATADA não terá qualquer vínculo empregatício com a Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa a ser CONTRATADA recrutá-lo em seu nome, efetuar todos os pagamentos de salários, cumprirem todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, seguros e quaisquer outras decorrentes de empregadora, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE, inclusive em matéria trabalhista;

8.1.2. A presente contratação não gera para a CONTRATANTE qualquer vínculo de natureza trabalhista e/ou previdenciária em relação aos empregados e prepostos da CONTRATADA, respondendo exclusivamente a empresa CONTRATADA por toda e qualquer ação trabalhista e/ou indenizatória por eles propostas, bem como pelo resultado delas;

8.1.3. A CONTRATADA deverá observar o salário estipulado em acordo com a convenção

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

coletiva de trabalho vigente no Município de Palmas, para as funções por ela abrangidas atualmente;

8.1.4. A encarregada deverá atender ao grau de escolaridade de nível médio e conhecimento básico em informática, sendo o nível fundamental para os demais servidores;

8.1.5. A forma de distribuição da carga horária bem como a execução dos serviços será definida pela CONTRATANTE, respeitada a jornada de trabalho máximo de 40 (quarenta) horas semanais, sendo inicialmente o seguinte horário:

CARGOS	HORÁRIO DE TRABALHO	NÚMERO DE TRABALHADORES
Copeira	De segunda à sexta: 8h00min às 12h00min e das 14h00 às 18h00min	6
Servente de limpeza	De segunda à sexta: 8h00min às 12h00 e das 14h00 às 18h00min	12
Jardineiro	De segunda à sexta: 8h00min às 12h00 e das 14h00 às 18h00min	1
Encarregado	De segunda à sexta: 8h00min às 12h00 e das 14h00 às 18h00min	1

8.1.6. Os serviços serão prestados na Sede da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins e prédios Anexos, nos endereços informados abaixo:

UNIDADES	ENDEREÇOS
SEDE/EDIFICIO BURITI	ACSU SE 50, AV. NS 02 CONJ. 1. - Ed. Buriti
CENTRO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR	QUADRA 502 SUL, Av. NS 2, 08, Praça do Bosque
DOSSIÊ /ARQUIVO	QD. 112 SUL ASR-SE 15; RUA SR 03; CUNJ 05; LT 09, CEP 77.020 - 172
GARAGEM CENTRAL	ARSE 55; COM OS LT COMERCIAIS N°: 10,12 E 14, QI 04, ALAMEDA 04 E LT COMERCIAIS N°: 11 E 13, QI 04, ALAMEDA 02

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	QUADRA 112 SUL, RUA SR 01, LT 26, 28

8.2. Dos Uniformes:

8.2.1. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes aos seus empregados colocados à disposição da CONTRATANTE, devendo os mesmos serem submetidos a apreciação e aprovação da CONTRATANTE. Estes deverão iniciar os serviços recebendo o uniforme completo, quais sejam:

a) **Servente (feminino):** 02 (duas) calças em brim, com bolsos; 03 (três) camisetas em malha; 02(dois) pares de meias e 01 (um) par de sapato em couro ou lona, solado antiderrapante, modelo feminino;

b) **Servente (masculino):** 02 (duas) calças em brim com bolsos; 03 (três) camisetas em malha, 02 (dois) pares de meias, 01 (um) cinto de couro e 01 (um) par de tênis em lona ou couro, tipo esportivo, com cadarço ou botinas em lona ou couro, solado, antiderrapante, modelo masculino;

c) **Jardineiro (masculino):** 02(duas) calças em brim, com bolsos; 03(três) camisetas em malha, 02 (dois) pares de meias, 01(um) jaleco com bolso, cor escura, 01(um) boné árabe;

d) **Copeiras (feminino):** 02 (duas) saias retas tipo social, comprimento na altura dos joelhos, com bolsos; 03(três) blusas de mangas curtas em tecido Oxford, modelo feminino; 02(dois) aventais; 02(dois) lenços para cabeça; 02(dois) pares de meias e 01(um) par de sapatos em couro, salto baixo, modelo feminino tipo social;

e) **Encarregada (feminino):** duas peças opcionais, sendo 01 (uma) saia reta, tipo social, comprimento na altura dos joelhos e/ou 01 (uma) calça, ou 02 (duas) saias ou 02 (duas) calças, 03 (três) blusas de mangas curtas ou longas em tecido resistente e sem transparências, modelo feminino, 02 (dois) lenços para pescoço e 01(um) par de sapatos social em couro, salta baixo, modelo feminino. **Observação: as cores dos uniformes das encarregadas serão diferenciadas dos demais funcionários;**

f) Crachá para que fique demonstrando que seus empregados não são servidores da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.2.2. Salvo as cores expressamente definidas pela CONTRATANTE, poderão ser respeitadas as cores dos uniformes da empresa vencedora do certame, primado pela padronização e pela discrição.

8.2.3. O fornecimento dos uniformes deverá ser sempre efetuado na presença do Fiscal do Contrato, ocorrendo a primeira entrega no início do contrato e demais a cada 01(um) ano independente do estado em que se encontrem, devendo os mesmos serem novos.

8.3. Dos materiais e equipamentos de segurança:

8.3.1. A CONTRATADA fornecerá equipamentos individuais necessários à proteção e segurança do seu empregado:

8.3.1.1. EPI´s e EPC´s: A empresa deverá adquirir e fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos seus funcionários para o desempenho de suas atividades junto à CONTRATANTE, bem como os equipamentos de sinalização para serviços realizados durante o expediente da Casa, nos termos da legislação pertinente;

8.3.1.2. Botas de borracha cano médio, luvas de borracha, botina de couro, máscaras descaráveis contra pó, máscara contra gases, óculos de proteção e outros que se fizerem necessários, de acordo com as tarefas desenvolvidas;

8.3.1.3. Os materiais e equipamentos descritos neste item deverão estar sempre disponíveis nas dependências da CONTRATANTE, nas qualidades suficientes à perfeita execução dos serviços.

8.4. A CONTRATADA, para uso de seu empregado, manterá nas dependências da CONTRATANTE um estojo de primeiro socorros contendo os seguintes materiais, no mínimo:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
03 (três)	Pacotes de gaze 5 x 7,5
01 (um)	Rolo de esparadrapo 10 x 45
01 (um)	Rolo de algodão hidrófilo 250g
01(um)	Frasco de Povidine tópico
01 (um)	Litro de tintura PVPI, solução alcoólica
01 (um)	Frasco de soro fisiológico 250ml
01 (um)	Tubo de Rifocina spray ou equivalente

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

01 (um)	Caixa de AAS comprimidos, 100mg
01 (um)	Frasco de Dipirona ou Paracetamol gotas, 10ml
01 (um)	Tesoura média
01 (um)	Roldo de atadura de crepom, 10cm
01 (um)	Tubo de Andolba aerossol
01 (um)	Termômetro clínico
02 (dois)	Pacotes de absorventes

8.5. Dos requisitos Exigidos nos Serviços de Limpeza e Conservação:

8.5.1. Os serviços, objeto desta licitação, serão executados pela CONTRATADA através de seus funcionários, conforme a descrição seguinte, podendo ser uma vez ou mais, considerados necessários à frequência diária.

8.6. Área Interna/Externa:

8.6.1. Serviços diários, uma vez ou mais, conforme necessário e solicitação da CONTRATANTE, quando não explicitado, são os seguintes:

8.6.1.1. Remover, com pano e/ou flanela úmidos, o pó e proceder à limpeza e/ou aspiração, conforme o caso, de todos os móveis, tais como: mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio e outros;

8.6.1.2. Remover, conforme o caso, e proceder à limpeza de capachos, tapetes, carpetes e similares, utilizando-se de aspirador elétrico e produtos químicos adequados;

8.6.1.3. Vasculhar o teto, toldos e paredes, se necessário, para remoção de teias de aranhas e outras sujeiras;

8.6.1.4. Varrição dos pisos de cimento coletando o lixo, não sendo permitido jogar lixo nos coletores de água pluvial, os quais devem ser inspecionados periodicamente, evitando entupimentos;

8.6.1.5. Limpar e polir com produtos adequados os balcões e pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite, emborrachados e similares;

8.6.1.6. Limpar corrimãos, os corredores, halls, escadas, patamares, poisos, com produtos apropriados (desinfetante ou sabão neutro), sem jogar água exageradamente, evitando que

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

escorra água e/ou produtos de limpeza para os demais andares, 2 (duas) vezes ao dia no mínimo;

8.6.1.7. Limpar com saneante domissanitário (álcool/detergente/desinfetante, etc.) os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molháveis, quatro vezes ao dia, no mínimo;

8.6.1.8. Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias com saneante domissanitário (álcool/detergente/desinfetante e etc.), duas vezes ao dia, no mínimo;

8.6.1.9. Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, sempre que necessário. O material dever ser de primeira qualidade, devendo a empresa submetê-lo à aprovação da Administração;

8.6.1.10. Remover o pó dos aparelhos com flanela e produtos adequados, de modo a não danificá-los;

8.6.1.11. Passar pano úmido com álcool e/ou desinfetante nos tampos das mesas e assentos apropriados;

8.6.1.12. Limpeza dos vidros das recepções e das divisórias internas (com limpa vidros), limpeza de paredes, basculantes e rodapés, quando necessário, com produtos apropriados, sendo todos os equipamentos (andaimes e outros), bem como os materiais de segurança por conta da CONTRATADA;

8.6.1.13. Limpeza, quando necessário, de manchas nos sofás, poltronas e cadeiras, desde que por meios usuais, isto é, sem a necessidade de retirá-los dos respectivos lugares ou lavagem química;

8.6.1.14. Lavar e higienizar permanentemente os bebedouros, geladeiras e frigobares com produtos adequados, bem como suprir as necessidades dos mesmos;

8.6.1.15. Abastecer os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração, sempre que necessário;

8.6.1.16. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração;

8.6.1.17. Proceder à coleta seletiva para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação vigente;

8.6.1.18. Auxiliar na mudança de sala e/ou gabinetes, carregando os móveis para onde for indicado pela CONTRATANTE;

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.6.1.19. Varrer e manter limpo o pátio e estacionamento;

8.6.1.20. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

8.7. Semanalmente, uma vez ou mais, conforme necessário e solicitação da CONTRATANTE, quando não explicitado, são os seguintes:

8.7.1. Afastar móveis, armários e arquivos para efetuar a limpeza, devendo preservar intactas as ligações elétricas de computadores, geladeiras e demais equipamentos;

8.7.2. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;

8.7.3. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;

8.7.4. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;

8.7.5. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras e outros;

8.7.6. Lavar áreas internas e externas dos prédios utilizando produtos adequados para cada tipo de piso, azulejos e esquadria das janelas (interna e externamente), caixilhos, portas de vidro, marmorites e granitos, etc.;

8.7.7. Limpar as placas indicativas com sabão de coco e esponja macia;

8.7.8. Lavar os balcões com detergente neutro, concentrado, biodegradável, ou equivalente, resguardando a vida útil das tomadas;

8.7.9. Limpar os pisos emborrachados, granitinas, cerâmicos e pisos grossos, com detergente, remover e reaplicar cera, lustrar usando produtos não tóxicos e de cheiro agradável;

8.7.10. Limpar os pisos emborrachados, granitinas, cerâmicos e pisos grossos, com detergente, remover e reaplicar cera, lustrar usando produtos não tóxicos e de cheiro agradável;

8.7.11. Polir com enceradeira as partes enceráveis;

8.7.12. Limpar divisórias e portas revestidas de fórmica utilizando pano úmido em água e uma quantidade mínima de detergente neutro ou sabão de coco, secando logo em seguida com pano seco;

8.7.13. Encerar e lustrar móveis de madeira;

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.7.14. Limpar os aparelhos telefônicos, passando pano úmido com cera especial para telefone e/ou álcool isopropílico de baixo teor;

8.7.15. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros;

8.7.16. Lavar geladeiras e frigobares;

8.7.17. Limpar as grelhas do ar condicionado, ventiladores e extintores;

8.7.17.1. São expressamente proibidas:

8.7.17.1.1. A utilização de lavatórios para lavar panos de limpeza ou outros materiais, sendo obrigatório o uso de baldes;

8.7.17.1.2. A desconexão dos sifões das pias dos banheiros para encher baldes com água;

8.7.17.1.3. Executar demais serviços considerados necessários, com frequência semanal, solicitados pela CONTRATANTE ao Preposto da CONTRATADA.

8.8. Mensalmente, uma vez ou mais, conforme necessário e solicitação da CONTRATANTE, quando não explicitado, são os seguintes:

8.8.1. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços durante o mês, fazendo-o ou refazendo-o quando necessário ou não elaborado com esmero;

8.8.2. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, ou sempre que necessário;

8.8.3. Limpar forros, paredes e rodapés;

8.8.4. Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;

8.8.5. Limpar persianas com produtos adequados;

8.8.6. Remover manchas de paredes;

8.8.7. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas e outros assemelhados;

8.8.8. Relatório das atividades desenvolvidas, assinado por administrador de empresa da CONTRATADA;

8.8.9. Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal, em conformidade com os serviços diários.

8.9. Semestralmente:

8.9.1. Polimento/escovação simples para retirada da mancha no piso e posterior aplicação de resina.

8.10. Esquadrias Envidraçadas:

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.10.1. Quinzenalmente, uma vez ou mais, conforme necessário e solicitação da CONTRATANTE, quando não explicitado, são os seguintes:

8.10.1.1. Limpar todos os vidros (faces interna/externa), aplicando produtos desembaraçantes e limpa-vidros, jatos d'água, andaimes e demais equipamentos necessários, observando-se as normas técnicas de segurança para o trabalho, sempre acompanhados por Técnicos Responsáveis;

8.10.1.2. Vasculhar a área coberta externa da entrada principal do prédio da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, utilizando-se de andaimes e demais equipamentos necessários, observando-se as normas técnicas de segurança para o trabalho.

8.10.2. Semestralmente, uma vez ou mais, conforme necessário e solicitação da CONTRATANTE, quando não explicitado, são os seguintes:

8.10.2.1. Limpar as vidraças externas e internas, da recepção e laterais, aplicando produtos, desembaçantes e limpa-vidros, jatos d'água, andaimes e demais equipamentos necessários, observando-se as Normas Técnicas de Segurança para o Trabalho, sempre acompanhados por técnico responsável.

8.11. Áreas Externas:

8.11.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado:

8.11.1.1. Varrer as calçadas e áreas pavimentadas;

8.11.1.2. Molhar as plantas e recolher as folhas secas;

8.11.1.3. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;

8.11.1.4. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

8.11.2. Semanalmente, uma vez quando solicitado:

8.11.2.1. Realizar podas;

8.11.2.2. Lavar as áreas cobertas de acesso à Secretaria.

8.12. Dos Serviços de Copeiragem

8.12.1. Os serviços de copeiragem deverão ser executados diariamente, bem como sempre que necessário:

8.12.1.1. Preparar e distribuir diariamente, café, chá e água quente;

8.12.1.2. Distribuir e servir água mineral, água quente, café e chá em copos de vidro ou

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

descartáveis e xícaras de louça, nas salas, gabinetes, reuniões e eventos, em horário a ser especificado ou sempre que determinado pela CONTRATANTE. Durante o preparo do café, as copas deverão permanecer limpas, principalmente o piso, no sentido de evitar acidentes;

8.12.1.3. Lavagem diária de todos os talheres, bandeja, copos, pratos, etc., com emprego de detergentes biodegradáveis;

8.12.1.4. Limpeza diária da copa, como piso, bancada, pia, etc.; durante o intervalo do serviço de café, observando-se os aspectos de higiene do piso, das bancadas de mármore e dos armários, cuidando para que não permaneçam quaisquer resíduos de alimentos ou gordura;

8.12.1.5. Limpeza em geral em todas as dependências internas das copas (pias, sifões, externos, torneiras, registros, trincos de porta e demais metais cromados; como também geladeira, fogão, micro-ondas, carrinhos, utilizando produtos adequados para cada tipo e que não sejam prejudiciais à saúde humana, conservando-se o mais rigoroso padrão de higiene, arrumação e segurança, sempre que necessário);

8.12.1.6. Limpeza geral dos móveis e equipamentos (mesas, balcões, fogões, cubas, utensílios e eletrodomésticos de cozinha) com produtos apropriados, sempre que necessário;

8.12.1.7. Desinfecção, mensalmente, das copas, de modo que ratos, moscas, baratas e formigas não tenham acesso nem condições de desenvolvimento dentro das copas. É obrigatório que a desinfecção esteja de acordo como que é preconizado pelos órgãos federais e estaduais de fiscalização;

8.12.1.8. Disponibilizar, nas copas privativas e demais locais indicados pela CONTRATANTE em que não haja copeiras, garrafas térmicas com café, chá e água quente;

8.12.1.9. As xícaras, copos e materiais utilizados para servir café e água durante as reuniões e nas salas deverão ser retirados no máximo até 15 minutos após o serviço ou logo após o término da reunião, conforme solicitação da CONTRATANTE;

8.12.1.10. Nas salas, gabinetes, reuniões e eventos a água, o café o chá deverão ser servidos em copos de vidro ou descartáveis e xícaras de louça e deverão ser repostos quantas vezes for necessário, de forma a permanecer sempre à disposição dos usuários;

8.12.1.11. O lixo das copas deverá ser colocado em sacos plásticos que ofereçam resistência apropriada para transporte do mesmo, os quais deverão, ainda, estar acondicionado em recipientes providos de tampa e recolhidos por um funcionário da equipe de limpeza e

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

conservação;

8.12.1.12. Será permitido o uso de esponja de aço para limpar os utensílios de alumínio e agentes de polimento adequado, quando for necessário lustrar ou retirar manchas em utensílios de inox;

8.12.1.13. Os panos de chão utilizados nas copas deverão ser lavados em local apropriado e com o auxílio de luvas;

8.12.1.14. O pano de secagem de mãos deverá ser utilizado exclusivamente para esta finalidade e lavado pelo menos duas vezes ao dia na própria copa com sabão apropriado e água sanitária;

8.12.1.15. Para a sanitização da copa deverá ser utilizado álcool (em conformidade com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 490 de 8 de abril de 2021, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) com auxílio de pano esterilizado;

8.12.1.16. Organizar e limpar mesas, louças e utensílios de copa em dias de festividades ou reuniões, que porventura ocorrer;

8.12.1.17. Executar demais serviços não explicitados concernentes à atividade de copeira.

8.13. Dos Serviços de Jardinagem

8.13.1. Os serviços objeto desta licitação serão executados pela CONTRATADA, através de jardineiro, conforme a descrição seguinte:

8.13.1.1. Proceder à campina e retirar de toda área externa, planas desnecessárias;

8.13.1.2. Cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem das pessoas, aplicando defensivos, adubação correta;

8.13.1.3. Recuperação de áreas degradadas em todas as Unidades quando necessário.

8.14. Dos Serviços de Encarregado

8.14.1. Os serviços, objeto desta licitação, serão executados pela CONTRATADA, conforme a descrição seguinte:

8.14.1.1. Garantir o bom andamento dos serviços, permanecendo no local do trabalho em tempo integral;

8.14.1.2. Fiscalizar e ministrar a orientação necessária aos executantes dos serviços;

8.14.1.3. Reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

todas as falhas detectadas;

8.14.1.4. Controlar a frequência dos funcionários da CONTRATADA;

8.14.1.5. Fazer o controle do armazenamento e distribuição dos produtos e equipamentos da CONTRATADA, sob sua guarda;

8.14.1.6. Exercer demais tarefas correlatas.

8.15. A CONTRATADA deverá ainda durante a execução do contrato, se solicitado:

8.15.1. Efetuar a lavagem das áreas acarpetadas, usando produtos e técnicas próprios;

8.15.2. Limpar todas as calhas, descidas de água pluvial, bueiros e canaletas, utilizando-se do material adequado;

8.15.3. Lavar as caixas d´água do prédio, remover a lama depositada e desinfetá-las, utilizando-se do material adequado e de informações e/ou auxílio do pessoal responsável pela manutenção hidráulica do prédio da CONTRATANTE;

8.15.4. Executar demais serviços considerados necessários, solicitados pela CONTRATANTE.

8.16. **Materiais e Equipamentos**:

8.16.1. A empresa CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e utensílios necessários para a execução dos serviços de limpeza, conservação, manutenção e higiene de suas dependências, mobiliário e áreas anexas e afins, inclusive papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha;

8.16.2. A CONTRATADA deverá fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha compatíveis com os dispensadores de propriedade do CONTRATANTE;

8.16.3. A empresa deverá, ainda, manter em local próprio indicado pela Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, em cada Prédio, material estocado nas quantidades mínimas sob a responsabilidade de encarregado ou servente, para suprir quaisquer eventualidades. A quantidade máxima do referido estoque deverá ser definida pela demanda na execução do serviço, de acordo com a fiscalização;

8.16.4. A empresa CONTRATADA deverá empregar na execução dos serviços materiais de qualidade, sendo inadmissível e utilização de materiais que possam provocar alergias ou serem nocivos sob qualquer forma, à saúde dos próprios trabalhadores, dos servidores ou dos usuários da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, assim que causar danos aos móveis, equipamentos e instalações,

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

substituindo aqueles que a fiscalização do contrato recusar e se responsabilizando pelos materiais utilizados;

8.16.5. A CONTRATADA só poderá usar produtos químicos aprovados pelo órgão governamental competente e, que não causem danos a pessoas ou animais domésticos ou a revestimentos, pisos, instalações, redes de água e esgoto;

8.16.6. A CONTRATANTE poderá coletar, sempre que entender necessário, amostras de materiais de limpeza, tais como: saneantes domissanitários, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico, etc., para análises laboratoriais. Verificada qualquer inconformidade, o material deverá ser imediatamente substituído e/ou valor gasto com as análises laboratoriais reembolsado pela CONTRATADA;

8.17. Descrição básica dos materiais e equipamentos e serem fornecidos pela empresa CONTRATADA:

8.17.1. A empresa CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços A SEREM LICITADOS, conforme descrito a seguir:

ITEM	MATERIAIS DE LIMPEZA COPA	UNIDADE	USO
1	Álcool	Litro	I
2	Álcool em gel	Unidade	I
3	Balde Plástico	Unidade	I
4	Cera líquida	Unidade	I
5	Cera líquida incolor	Litro	I
6	Cloro	Litro	I
7	Desinfetante específico para banheiros	Unidade	I
8	Desentupidor de pia	Unidade	I
9	Desentupidor de vaso	Unidade	I
10	Desinfetante levemente perfumado concentrado	Litro	I
11	Detergente neutro concentrado	Unidade	I
12	Escova sanitária	Unidade	I
13	Espanador	Unidade	I

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
Assessoria Especial Jurídica

14	Esponja	Unidade	
15	Esponja de aço	Pcte c/8 um	I
16	Limpa vidro 500ml	Unidade	I
17	Limpador total	Litro	I
18	Lustra móveis 200ml	Unidade	I
19	Luva látex	Par	IE
20	Pá de lixo	Unidade	IE
21	Pano de chão	Unidade	I
22	Papel higiênico de 1ª qualidade folha dupla gofrado, 100% celulose virgem branca, macio, maleável, neutro, biodegradável, isento de perfurações, partículas e/ou detritos.	Fardo c/16 pacts.	I
23	Papel toalha 1ª qualidade formato crepado ou liso, interfolha com 2 dobras, 100% celuloso virgem branca, sem odor, isento de perfurações, partículas e/ou detritos.	Fardo c/5 pacts. de 250 folhas	I
24	Pasta Saponácea	Kg	I
25	Polidor de metais	Lata	I
26	Removedor	Litro	I
27	Rodo	Unidade	I
28	Sabão de coco Barra 1Kg	Kg	I
29	Sabonete líquido gel hidratante com emolientes	Litro	I
30	Saco de lixo preto 40lts. Espessura 0,11	Pct c/100	I
31	Saco de lixo 100 lts. Espessura 0,14 preto	Pct c/100	IE
32	Saco de lixo transparente 100 lts. Espessura 0,18	Pct c/100	I
33	Vassoura de Gari	Unidade	E
34	Vassoura de Nylon	Unidade	IE

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
Assessoria Especial Jurídica

35	Vassoura de piaçava chpa nº 3	Unidade	E
36	Mangueira de 50 metros	Unidade	E
37	Regador de Mão 05 litros	Unidade	IE
E outros materiais necessários à execução dos serviços propostos			

JARDINAGEM	
Vitamina NPK 10x10x10 trimestral	5kg
Vitamina NPK 4x14x8 Trimestral	4kg
Vitamina para raízes – bisnaga 250ml - Mensal	4un
Vitamina para folhas – bisnaga 250ml – Mensal	4un
Composto orgânico – bisnaga 250ml – Mensal	3un
Veneno contra pulgão – bisnaga 250ml – Mensal	1un
Uréia-Semestral	18kg
Cloreto de Potássio – Semestral	6kg
Veneno limatão ou similar – Semestral	2un

EQUIPAMENTOS		
01	Enceradeira Industrial Elétrica	3un
02	Aspirador de pó tipo industrial elétrico	7un
03	Extensão elétrica – 50m	23un
04	Escada de Ferro – 06 degraus	13un
05	Kit de lava vidros	23un
06	Mangueira com bico regulador de água-40mts	14un
07	Mangueira com bico regulador água – 25mts	18un
08	Mangueira com bico regulador de água – 100mts	04un
09	Lava-jato de pressão industrial	3un
10	Lavador a seco	1un
11	Cabo de alumínio com 3 divisões –3m	3un
12	Kit de mop pó	1un
13	Carro funcional	3un

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

14	Placa de segurança – piso molhado e manutenção	5un
15	Dispenser para sabonete líquido	14un
16	Dispenser para higiênico em rolo	14un
17	Dispenser para papel toalha	14un
18	Aparelho desodorizador automático	5un

JARDINAGEM		
01	Rastelo com graduação tipo vassoura	1un
02	Enxada pequena	1un
03	Machadinha	1un
04	Kit de ferramentas para jardim	1un
05	Bomba para borrifação – 10 litros	1un
06	Tesoura grande para podagem de grama	1un
07	Tesoura pequena para podagem	1un
08	Roçadeira de grama – elétrica	1un
09	Rastelo tipo comum	2un

LEGENDA:

I – Uso Interno

E – Uso Externo

IE – Uso Interno e Externo

8.18. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos necessários à execução dos serviços em quantidade compatível com o volume dos mesmos, devendo, em caso de avarias, serem substituídos imediatamente, a fim de não prejudicar a execução dos serviços.

8.19. A empresa CONTRATADA deverá empregar equipamentos de boa qualidade e compostos de todos os acessórios de trabalho e proteção individual, visando a um melhor desempenho e segurança na execução do serviço.

8.20. Todo material/equipamento estará sujeito a exame qualitativo do Fiscal do Contrato, que poderá vetar sua utilização.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.21. O Fiscal do Contrato poderá solicitar a alocação/remanejamento do quantitativo de profissionais previsto na presente contratação de modo a adequar a prestação dos serviços às peculiaridades de cada um dos prédios relacionados nos anexos, solucionando, assim, quaisquer distorções porventura existentes.

8.22. Entende-se por produtividade global a área total dos prédios da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins que será o limite a ser observado no remanejamento/alocação de profissionais entre os prédios previstos no mesmo.

8.23. Materiais de Manutenção Predial.

8.23.1. No caso dos materiais de manutenção predial, a CONTRATADA fará o fornecimento mediante solicitação da CONTRATANTE, por meio de Ordem de Serviço. Os materiais deverão ser comprados obedecendo aos limites de preços da Tabela SINAPI-Palmas-TO, do mês de referência da Nota Fiscal.

Do recebimento do Serviço:

8.24 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.

8.25. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

8.26. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.27. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.28. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal:

8.28.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.28.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

8.29. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.30. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

8.31. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

8.32. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

8.32. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

8.34. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.35. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

8.36. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.37. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

8.38. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

8.39. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

Do Controle e Fiscalização da Execução:

8.40. A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

8.41. A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a CONTRATADA designará outro para o exercício da atividade.

8.42. As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão realizadas por escrito, preferencialmente através de e-mail.

8.43. A CONTRATANTE poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.44. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

8.45. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

8.46. No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.47. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

8.48. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

8.49. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços; e

8.50. Declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

8.51. Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

8.51.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

8.51.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

8.51.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

8.51.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.52. Entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos:

8.52.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

8.52.2 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE;

8.52.3 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

8.52.4 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

empregado;

8.52.5 Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

8.52.6 Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

8.52.6.1 termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

8.52.6.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

8.52.6.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

8.52.6.4 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

8.53. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

8.54. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Superintendência Regional do Trabalho.

8.55. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.56. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

8.56.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

8.56.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

8.56.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.

8.57. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

8.58. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

8.58.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

8.59. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.

8.60. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.61. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.62. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

8.63. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.64. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

8.65. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.66. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.67. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.68. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por fiscal designado, podendo para isso:

8.68.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

8.68.2. Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo:

8.68.1.1. Espelho da folha de pagamento específica do contrato;

8.68.1.2. Os comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte e auxílio alimentação dos empregados;

8.68.1.3. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante;

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

8.68.1.4. De recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela internet;

8.68.1.5. Cópia da relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (RE);

8.68.1.6. Os recolhimentos das contribuições ao INSS;

8.68.1.7. Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP);

8.68.1.8. Cópia do comprovante de declaração à previdência;

8.68.1.9. Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quanto recolhimento for efetuado pela internet.

8.68.1.10. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, conforme art. 67, §1º da Lei nº 8.666/93.

8.69. A CONTRATADA deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, devendo:

a) proceder a eventuais substituições de seus empregados;

b) manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;

c) manter permanente contato com o Gestor da CONTRATANTE, para solução de eventuais problemas;

d) apresentar relatório com o ciente do Gestor do Contrato, nos serviços realizados no mês.

8.70. Nos termos da Lei nº 8.666/93 constituirá documento de autorização para a execução dos serviços o contrato assinado acompanhado da Nota de Empenho.

8.71. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.

8.72. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

8.73. A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra da CONTRATADA, para assegurar-se de que as tarefas sejam executadas na forma preestabelecida.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES E CONTRATADAS

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

9.1.1. Permitir o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA nas dependências do órgão CONTRATANTE, relacionadas com a execução do contrato, desde que estejam devidamente identificados.

9.1.2. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA pela execução dos serviços prestados, nos termos e prazos contratualmente previstos, após terem sido devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato.

9.1.3. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto.

9.1.4. Interromper, incontinente, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência de relevo relacionado com o mesmo.

9.1.5. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA que aja em desacordo ou embarace à execução das atividades, ou, ainda, que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito.

9.1.6. Zelar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através da Diretoria Geral Financeira.

9.2. São obrigações da CONTRATADA:

9.2.1. A CONTRATADA deverá executar serviços de alta qualidade, de modo a atender as exigências da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, utilizando profissionais próprios, especializados, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege a execução deste Contrato, com ênfase na constitucional tributária, cível, previdenciária e trabalhista, em especial na segurança e higiene do trabalho.

9.2.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, permanentemente, o contingente laborativo na quantidade necessária, promovendo, para tanto, as substituições de profissionais atendidos o perfil requerido, em prazo hábil a resguardar-se a incolumidade, continuidade e pontualidade dos serviços, e o risco à segurança operacional de qualquer profissional (Lei de Segurança e Medicina do Trabalho), dentro dos prazos estabelecidos pelo Fiscal do Contrato.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

9.2.3. A CONTRATADA deverá manter a disciplina nos locais de serviços, substituindo qualquer prestador de serviços cuja conduta seja considerada inadequada pela CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da Comunicação a ser expedida pelo Fiscal de Contrato.

9.2.4. A CONTRATADA deverá manter a disciplina nos locais de serviços, substituindo qualquer prestador de serviços cuja conduta seja considerada inadequada pela CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da Comunicação a ser expedida pelo Fiscal de Contrato.

9.2.5. A CONTRATADA deverá manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste documento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma qualquer relação de emprego com a Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa, as despesa com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

9.2.6. A CONTRATADA deverá instruir os seus profissionais quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE.

9.2.7. A CONTRATADA, quando da seleção de seus profissionais, deverá atentar para o nível de perfil adequado, de modo a resguardar a qualidade dos serviços a ser prestada à Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins.

9.2.8. A CONTRATADA responderá pela frequência dos seus profissionais, exercendo o devido controle sobre a assiduidade e pontualidade destes, garantido a presença de pessoal suficiente para o cumprimento dos serviços.

9.2.9. A CONTRATADA será responsável pela boa apresentação de seus profissionais, que deverão se manter sempre uniformizado, identificando-os através de crachás, durante a execução do contrato, e zelar pela limpeza e conservação do mobiliário, máquinas e equipamentos, colocando à disposição dos serviços, e outras peças pertencentes à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano.

9.2.10. A CONTRATADA deverá fornecer uniformes aos profissionais, obedecendo a data de entrega fixada no Cronograma a ser apresentado durante a execução do contrato, conforme padrão e quantidade demonstrados abaixo, devendo substituir os uniformes em condições

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

inadequadas à prestação dos serviços, não sendo permitido o repasse de seus custos aos mesmos.

9.2.11. Os uniformes a serem fornecidos obedecerão aos seguintes padrões:

9.2.12. Serventes de limpeza (feminino): 02 (duas) calças em brim, com bolsos; 03(três) camisetas em malha; 02 (dois) pares de meias e 01(um) par de sapatilhas em couro ou lona, solado antiderrapante, modelo feminino.

9.2.13. Servente de limpeza (masculino): 02 (duas) calças em brim, com bolsos; 03 (três) camisetas em malha; 02(dois) pares de meias; 01(um) cinto de couro e 01(um) par de tênis em lona ou couro, tipo esportivo, com cadarço, modelo masculino.

9.2.14. Auxiliar de Serviços Gerais: 02(duas) calças em brim, com bolsos; 03 (três) camisetas em malha; 02 (dois) pares de meias; 01(um) cinto de couro e 01(um) par de tênis em lona ou couro, tipo esportivo, com cadarço, modelo masculino.

9.2.15. Jardineiro: 02 (duas) saias retas de brim, com bolsos; 03(três) camisas de malha, em cor escura; 01(um) par de tênis em lona ou couro, tipo esportivo, com cadarço, modelo masculino; 02(dois) pares de meias; 01(um) jaleco com bolso, cor escura.

9.2.16. Copeira: 02(duas) saias retas tipo social, comprimento na altura dos joelhos, tecido gabardine de elastano e laço com rede para os cabelos; 03(três) blusas de mangas curtas em tecido de algodão com popeline, modelo feminino; 02(dois) pares de meias e 01(um) par de sapato sem couro, salto baixo, modelo feminino tipo social.

9.2.17. Encarregado: 02(duas) calças sociais em Oxford; 02(duas) camisas de manga curta; 01(um) par de sapato de couro; 02(dois) pares de meias; 01(um) cinto.

9.2.18. A CONTRATADA fornecerá crachá de identificação, fixado no uniforme, no qual constem: o nome da empresa, do profissional, o número da matrícula, o registro geral e a fotografia recente.

9.2.19. Os uniformes e/ou os crachás poderão ser recusados pela fiscalização da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, se não atendidas às especificações acima.

9.2.20. A CONTRATADA deverá assegurar que todos os serviços sejam executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.

9.2.21. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos de proteção individual –EPI, de acordo

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

com as normas de segurança do trabalho em vigor, de uso obrigatório pelos profissionais durante o exercício de suas atividades, não sendo permitido o repasse de seus custos aos menores.

9.2.22. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, sempre que por escrito, não sendo consideradas quaisquer alegações com fundamento em ordens ou declarações verbais, cujas reclamações atinentes a quaisquer aspectos da execução contratual se obrigam prontamente a atender.

9.2.23. A CONTRATADA e seus subordinados deverão atender com presteza às solicitações/reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando a sua imediata correção sem ônus para Administração da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins.

9.2.24. A CONTRATADA deverá reparar corrigir, substituir, total ou parcialmente, ás suas expensas, serviços objetos deste termo em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de material ou equipamentos inadequados.

9.2.25. A CONTRATADA deverá facilitar a ação da fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação dos serviços em execução, e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentada.

9.2.26. A CONTRATADA, independentemente da atuação do Fiscal do Contrato, não se eximirá de suas responsabilidades quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes no Termo de Referência.

9.2.27. A CONTRATADA deverá implantar, de forma adequada, o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, com consumo otimizado de energia elétrica e água, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços.

9.2.28. A CONTRATADA deverá instruir periodicamente seus profissionais visando racionalizar o consumo de energia elétrica e água, adotando práticas neste sentido, tais como: acender apenas as luzes das áreas que estiverem sendo ocupadas, e, sugerir inclusive, medidas que visem à redução de consumo: desligamento de sistemas de iluminação.

9.2.29. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer irregularidades observadas no decorrer da jornada de trabalho: vazamentos faltam de ralos,

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

lâmpadas queimadas ou piscando, tomadas e espelhos soltos, carpetes soltos que possam causar tombos, acidentes, etc.

9.2.30. A CONTRATADA se obriga a cumprir e fazer cumprir por seus profissionais as normas e os regulamentos disciplinadores da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, bem como quaisquer determinações das autoridades competentes, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

9.2.31. A CONTRATADA se responsabilizará pela idoneidade e pelo comportamento de seus profissionais, prepostos ou subordinados;

9.2.32. A CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção dos locais de trabalho, bens e equipamentos utilizados, em perfeita higiene durante a execução e ao término dos serviços.

9.2.33. A CONTRATADA deverá prestar os serviços dos parâmetros estabelecidos, fornecendo todos os materiais em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.

9.2.34. CONTRATADA obriga-se a manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo substituir os danificados em até 24(vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem esse dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.

9.2.35. A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a que não sejam confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE, e responsabilizar-se pela sua guarda e conservação nos locais designados pela Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins.

9.2.36. No caso de desaparecimento, destruição ou danificação de objetos, a CONTRATADA deverá, de acordo com o determinado pelo Fiscal do Contrato, repor ou providenciar a restauração dos mesmos.

9.2.37. A CONTRATADA se responsabilizará pela permanente manutenção de validade da documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico – Financeira da empresa, assim como pela atualização de formação de seus profissionais, quer através da divulgação de periódicos, quer através de palestras ou reuniões que visem contribuir com o aprimoramento da execução deste

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

objeto, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

9.2.38. A CONTRATADA cumprirá a legislação trabalhista, previdenciária e social, inclusive no que se refere à jornada de trabalho e ao pagamento de salário no prazo da lei.

9.2.39. A CONTRATADA pagará a seus funcionários, no mínimo, os salários estabelecidos em Convenção, Acordo ou dissídio coletivo de trabalho, celebrado para a categoria profissional de limpeza, asseio e conservação do Estado do Tocantins, ou para cargos/categorias equivalentes.

9.2.40. A CONTRATADA arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza decorrente da contratação dos serviços, apresentado mensalmente a comprovação do recolhimento do GFIP (FGTS e INSS) referente à força de trabalho empregada na prestação dos serviços, sem a qual não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas ao CONTRATANTE para liquidação.

9.2.41. São de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, licenças e registros na Administração Regional das Cidades do Tocantins, Conselhos Regionais e outros órgãos públicos Municipais, Estaduais ou Federais que se fizerem necessários, assim como as certidões solicitadas.

9.2.42. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para seus profissionais.

9.2.43. A CONTRATADA deverá assumir as responsabilidades previstas e exigidas em lei, tomando as medidas necessárias ao atendimento de seus profissionais acidentados em caso de eventual ocorrência de acidente de trabalho, ou os que vierem a necessitar de atendimento médico, providenciando as medidas que fizerem necessárias, em tempo hábil, assim como, comunicando a ocorrência ao Fiscal do Contrato.

9.2.44. A CONTRATADA assumirá exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas.

9.2.45. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

presente licitação.

9.2.46. À CONTRATADA serão vedados, sob pena de rescisão e aplicação de qualquer outra pena cabível, a divulgação e o forne3cimento de dados e informações referentes aos serviços objeto do contrato.

9.2.47. A CONTRATADA preservará a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano, mantendo a salvo de quaisquer demandas, reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação.

9.2.48. A CONTRATADA deverá entregar ao Gestor do Contrato, na Sede da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins, a nota fiscal dos serviços executados, apresentando CNPJ idêntico ao estabelecido no contrato, acompanhada:

9.2.49. O pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês de última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do §4º do art. 31 da Lei nº 9.032 de 28 de abril de 1995;

9.2.50. Da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93, do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sio paga pela Administração.

9.2.51. A CONTRATADA não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano.

9.2.52. A CONTRATADA indicará um responsável pelo gerenciamento dos serviços, autorizado a tratar com o CONTRATANTE a respeito de todos os aspectos que envolvam a execução do contrato.

9.2.53. Durante toda a execução do contrato, deverão ser mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

9.2.54. A CONTRATADA, além do fornecimento de mão-de-obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios e demais atividades correlatas, obriga-se a:

9.2.55. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

9.2.56. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

9.2.57. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s;

9.2.58. Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de tornar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.2.59. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;

9.2.60. Nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

9.2.61. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

9.2.62. Cumprir, além dos postulados legais, vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

9.2.63. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;

9.2.64. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;

9.2.65. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de funcionamento da Administração.

9.2.66. A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato, dentro do prazo máximo de 60 dias após o início da execução do contrato, norma coletiva autorizando expressamente a compensação de jornadas em cumprimento ao art. 7º - XIII da Constituição Federal. Os limites estabelecidos no parágrafo 2º do art. 59 da CLT deverão ser observados.

10. CLÁUSILA DÉCIMA - SANÇOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, o licitante/adjudicatário que:

10.1.1 Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do contrato;

10.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal

10.1.5 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

10.1.6 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

10.1.7 Não mantiver a proposta.

10.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

10.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

10.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens **10.1.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4., 10.1.5., 10.1.6. e 10.1.7**., ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

i. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado.

ii. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) Sanção de Impedimento de licitar e de contratar com a Secretaria Municipal de

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

Planejamento e Desenvolvimento Humano e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

10.5 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital.

10.6 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.7 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**GRAU**
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
Assessoria Especial Jurídica

3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
	Para os itens a seguir, deixar de:	
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.7.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.7.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

10.7.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

10.10 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.11 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, Entidade CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

10.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECISÃO

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizações e multas.

11.5 O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto nº 9.507, de 2018).

11.6 Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP nº 05/2017).

11.7 Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8 Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9 O CONTRATANTE poderá ainda:

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

11.9.1 Nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei nº 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10 O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

12.1 Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da CONTRATADA e/ou no edital como requisito previsto em lei especial

12.2 O apoio administrativo é uma atividade meio da Administração, um serviço contínuo exercido por empresa especializada, devidamente autorizada, o qual busca garantir a manutenção das instalações físicas, o apoio logístico das atividades do campo, bem como a segurança do acesso às dependências das unidades.

a) adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados;
b) administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;
c) conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços;
d) disponibilizar os equipamentos de Proteção individual (ePis) aos funcionários para a execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;
e) orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

áreas da prestação e serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança;

f) observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio;

g) utilizar pilhas recarregáveis para uso em lanternas em rondas realizadas no período noturno, evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham substâncias perigosas em sua composição;

h) eliminar o uso de copos descartáveis na prestação de serviços nas dependências do órgão;

i) destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços;

j) cumprir as normas ambientais vigentes para a execução dos serviços, no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos;

k) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorrência da execução de suas atividades.

l) providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.

12.3 Os serviços, também, deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que couber.

12.4 Complementarmente, deverão ser observadas as orientações dos programas

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins voltados para as práticas sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

12.4.1 economia de energia;

12.4.2 economia em materiais como copos e talheres plásticos descartáveis;

12.4.3 economia de água;

12.4.4 reciclagem de lixo (separação do lixo conforme indicação da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano do Município de Palmas Tocantins);

12.4.5 descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTES poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais e

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E

Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
Assessoria Especial Jurídica

estaduais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

16.1 A CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Município.

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo.

Palmas-TO, de fevereiro de 2024.

MARIA EMILIA MENDONÇA PEDROZA JABER
Secretária de Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano de Palmas.
CONTRATANTE

FELIPE MARIO PINHEIRO AGUIAR
Montana Assessoria Empresarial
CONTRATADA

Testemunhas:

1- _____

2 - _____

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA MENDONCA PEDROZA JABER em 01/03/2024 ás 14:14
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SALES GOMES em 29/02/2024 ás 17:58
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 14488E5E